

0001861-21.2019.8.26.0498

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Seqüestro e cárcere privado

Magistrado: Victor Trevizan Cove

Comarca: Ribeirão Bonito

Foro: Foro de Ribeirão Bonito

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... mas confirmou que está presa por crime de tráfico e associação, juntamente com os corréus Luiz Gustavo, Luan, Marcelo e Cristiano.

Luan, por sua vez, também declarou que não conhece a vítima e negou envolvimento com o crime organizado, mas que está preso por crimes de tráfico e associação.

Marcelo da Silva Júnior disse que conhece Cristiane, que é sua tia. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Bonito

Foro de Ribeirão Bonito

Vara Única

Rua Governador Pedro de Toledo, nº 231, Ribeirão Bonito - SP - cep 13580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001861-21.2019.8.26.0498 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001861-21.2019.8.26.0498

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Seqüestro e cárcere privado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cristiane de Fatima Arena e outros

Juiz de Direito: Dr. Victor Trevizan Cove

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de CRISTIANE DE FÁTIMA ARENA, LUIS GUSTAVO GARCIA DE MORAES NOGUEIRA, LUAN AILTON GOLÇALVES, MARCELO DA SILVA JÚNIOR e CRISTIANO DA SILVA MACHADO JÚNIOR, qualificados nos autos em epígrafe, dando-os como incurso no artigo 148, c.c. art. 29, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 02 de maio 2019, por volta das 22h28min, na Rua José Bonifácio, altura do numeral 481, Centro, no município de Boa Esperança do Sul, nesta comarca, privaram Paulo Sérgio Alves de sua liberdade, mediante sequestro.

A denúncia foi recebida em 12 de dezembro de 2019 (fls. 1300), os réus foram citados (fls. 1422 e 1466) e apresentaram resposta à acusação (fls. 1356/1357, 1360 e 1369/1370). Não sendo caso de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 1371/1372). Durante a instrução, foram ouvidas quatro testemunhas e interrogados os réus (fls. 1469/1470).

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram por meio de memoriais escritos. O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, por

entender comprovadas a autoria e materialidade do crime descrito na denúncia (fls. 1474/1484).

A Defesa dos réus Cristiane de Fátima Arena e Luiz Gustavo Garcia de Moraes, pugnou pela improcedência da ação, alegando, em resumo, que não existem provas seguras acerca da prática do crime descrito na denúncia. Em caso de condenação, requereu o reconhecimento do crime na sua forma tentada, vez que os atos não chegaram a ser consumados (fls. 1489/1493). A Defesa dos réus Marcelo da Silva Júnior e Luan Ailton Gonçalves, pugnou pela absolvição, alegando que em Juízo não foram produzidas provas seguras do crime imputado e argumentou que a prova produzida em Juízo não serve para alicerçar decreto condenatório. Na eventual hipótese de condenação, pugnou pela aplicação da pena no patamar mínimo (fls. 1499/1493). A Defesa do réu Cristiano Machado da Silva Júnior também pugnou pela absolvição, alegando, em resumo a inocorrência do crime descrito na denúncia (fls. 1508/1509).

É o relatório. Fundamento e Decido.

Não foram aventadas preliminares pela defesa, o feito tramitou regularmente e todas as garantias processuais dos acusados foram devidamente observadas. No mérito, a pretensão deduzida na denúncia é procedente.

Os réus negaram os fatos.

Cristiano da Silva Machado Júnior disse que não conhece a vítima e que conhece os demais réus apenas de vista.

Luiz Gustavo Garcia de Moraes também informou que desconhece a vítima e que soube dos fatos após ser preso.

Cristiane de Fátima Arena também relatou que não conhece a vítima Paulo Sérgio. Negou ser a "disciplina do PCC" na cidade, mas confirmou que está presa por crime de tráfico e associação, juntamente com os corréus Luiz Gustavo, Luan, Marcelo e Cristiano.

Luan, por sua vez, também declarou que não conhece a vítima e negou envolvimento com o crime organizado, mas que está preso por crimes de tráfico e associação.

Marcelo da Silva Júnior disse que conhece Cristiane, que é sua tia. Não conhece a vítima e nega os fatos descritos na denúncia.

A negativa dos réus, contudo, restou isolada nos autos.

A vítima, Paulo Sérgio da Silva, na fase policial disse que falou pela cidade que era "irmão e fazia parte do PCC". Disse que os verdadeiros integrantes da referida facção, uma delas Cristiane, conhecida como Alerquinha, foi até sua residência por duas vezes e depois mandou Marcelo e Cristiano irem à sua procura e passaram a "escolta-lo", informando que seria julgado pelo "tribunal do crime". Eles também informaram que Nivaldo, seu irmão e a pessoa conhecida como "Buik", também seriam levados naquela oportunidade. Disse que quando estava sendo levado, passou pelo local uma viatura com o policial Ladeira e aproveitou-se para fugir, saindo correndo.

Em Juízo, alterou a versão dada na fase policial. Disse que não se lembra dos fatos, pois sempre estava embriagado. Disse que não foi levado por ninguém.

Disse que não se recorda de seu depoimento na fase policial

A testemunha Guilherme Martins Ladeira, apresentou depoimento compatível com a versão da vítima na fase policial. Disse que na data dos fatos viu Marcelo e Cristiano caminhando junto com Paulo Sérgio. Assim que os abordou, Paulo correu, demonstrando estar amedrontado e fugiu. Abordou Marcelo e Cristiano e Marcelo disse que ia até a casa de Cristiane. Continuou o patrulhamento e novamente viu Marcelo e Cristiano na residência de Cristiane. Mais tarde, a vítima Paulo Sérgio o procurou e disse que Cristiano e Marcelo estariam levando-o até um local, para que fosse julgado no "tribunal do crime", em razão de ter falado na cidade que fazia parte do PCC. Encaminhou Paulo para a Delegacia e elaborou Boletim de Ocorrência. Já conhecia os réus pela prática de tráfico. Disse que Paulo Sérgio não aparentava estar embriagado. Disse que Nivaldo também informou que seria levado pelos acusados, pois teria "mexido" com uma adolescente, namorada de um dos integrantes do grupo.

A testemunha Nivaldo Aparecido Alves, também apresentou versão totalmente diversa da apresentada na fase policial. Disse que não conhece nenhum dos réus.

Disse que seu irmão, Paulo Sérgio, chegou em sua residência falando coisas desconexas. Ele pediu para leva-lo até Delegacia e Paulo conversou com o Delegado. Disse que assinou seu depoimento na Delegacia de Polícia. Disse que deu bolo e cervejas para comemorar o aniversário de uma adolescente, que é namorada de Luan. Disse que Luan e outros três indivíduos foram até o local, procurando-o, em razão de ter saído comentários de que estava de paquera com a adolescente. Lido o depoimento prestado na Delegacia de Polícia, negou os fatos, dizendo que não disse o que consta de seu depoimento, apesar de reconhecer sua assinatura no depoimento. Disse que alguns dias após os fatos, foi em companhia de seu irmão para "retirar a queixa". Na fase policial, apresentou a mesma versão que Paulo Sérgio também apresentou, alegando que também seria levado para ser julgado, em razão de acharem que estava paquerando uma adolescente ligada às pessoas do grupo de Cristiane.

A testemunha Ricardo Farah, Digna Autoridade Policial que presidiu o inquérito policial, disse que tinha em andamento uma interceptação telefônica e investigação em relação a um grupo de pessoas da cidade, em razão de tráfico e associação. Durante a interceptação, restou claro que os réus realizavam o tráfico e também que conduziam pessoas até membros do "PCC", provenientes de outras cidades para serem julgados pelo "tribunal do crime". No caso em questão, disse que Paulo Sérgio Ales estava sendo acusado pelo grupo de "falso profeta", pois se dizia ser integrante do PCC. Nivaldo teria sido acusado de ter cortejado uma mulher comprometida. Em um dos diálogos existentes na interceptação, apurou que Paulo Sérgio teria recebido a pena de morte. Disse que a conduta de apreender as pessoas e levar até os integrantes da facção é conhecida como "sequestro". Disse que policiais militares, sem saber da investigação em curso, abordaram Marcelo, Cristiano e a vítima Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, assim que a viatura se aproximou, fugiu do local correndo. Declinou, ainda, que após fugir, Paulo Sérgio pediu ajuda aos policiais e disse que estava sendo levado por Cristiano e Marcelo. Disse que as interceptações davam conta de que integrantes do PCC estavam na casa de Cristiane, aguardando a chegada de Paulo Sérgio e que Luiz Gustavo estava a caminho do local. Disse que foi o réu Luan quem provocou a situação de envolver o "tribunal do crime". Acrescentou que quando Paulo Sérgio foi até a Delegacia de Polícia, não estava embriagado, mas apavorado. Disse que após os fatos encontrou com Paulo Sérgio e ele ainda demonstrou medo de ser morto.

A testemunha Thiago do Nascimento, investigador de polícia, disse que o caso envolve uma investigação complexa e que durante a interceptação telefônica, descobriram que iria ocorrer um "tribunal do crime" realizado pelo PCC. Em várias conversas descobriram que três pessoas seriam julgadas, a vítima Paulo Sérgio, Nivaldo e Marcelo de Almeida. Na data dos fatos, os réus obrigaram Paulo Sérgio a se deslocar até a residência da ré Cristiane, onde ocorreria o "tribunal do crime". Ocorre que durante o percurso, uma viatura da Polícia Militar presenciou os réus com Paulo Sérgio e achou estranho. A viatura se aproximou para abordar os três e Paulo Sérgio, assim que a viatura se aproximou, saiu correndo do local. Posteriormente, Paulo Sérgio procurou os policiais e disse que estava sendo levado a força até a casa de Cristiane. Disse que todos os réus estão presos por tráfico e associação e são integrantes do PCC.

Assim, após a colheita da prova, restou demonstrado, até porque captado pela interceptação, como alegado pela diligente Autoridade Policial, que os réus são integrantes da organização criminosa P.C.C., exercendo suas funções na pequena cidade de Boa Esperança do Sul, onde os réus Cristiane e Luiz Gustavo exercem a função de disciplinas e os réus Luan, Marcelo e Cristiano exercem a função de soldados.

Também restou demonstrado que Paulo Sérgio estava sendo conduzido, contra sua vontade, até o denominado "tribunal do crime", por ter se intitulado membro da facção. O policial militar Guilherme Martins Ladeira surpreendeu os réus Luan e Cristiano no exato momento em que estavam levando Paulo Sérgio, que se aproveitou da presença da viatura para fugir correndo do local.

As testemunhas Ricardo Farah e Thiago do Nascimento também esclareceram que toda a combinação de levar Paulo Sérgio até o tribunal do crime foi captada pela

interceptação telefônica em andamento na investigação em andamento, envolvendo os réus e outros acusados.

Assim, o crime de fato ocorreu e não há que se falar no crime na forma tentada, vez que Paulo Sérgio já estava sendo levado pelos acusados.

Passo à fixação da pena.

I - Cristiane de Fátima Arena, Luan Ailton Gonçalves, Marcelo da Silva Júnior e Cristiano da Silva Machado Júnior : nos termos do que dispõe o artigo 59 do Código Penal, verifico que possuem outros processos em andamento, mas ainda sem trânsito em julgado. Assim, fixo a pena no patamar mínimo - 1 (um) ano de reclusão. Ausentes atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena aplicada.

Embora tecnicamente primários, os acusados possuem outros processos em andamento, de modo que ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto.

II - Luis Gustavo Garcia de Moraes Nogueira: conforme se verifica da Folha de Antecedentes e Certidão Criminal de fls. 1525/1535, o acusado é portador de maus antecedentes e é, ainda, reincidente. Assim, fixo a pena acima do mínimo legal, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. Ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência, elevo a pena em 1/6, perfazendo 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Ausentes causas de diminuição ou de aumento, torno definitiva a pena aplicada.

O réu é portador de maus antecedentes e reincidente, de modo que inviável e ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal e:

a) condeno os réus, Cristiane de Fátima Arena, Luan Ailton Gonçalves, Marcelo da Silva Júnior e Cristiano da Silva Machado Júnior, qualificados nos autos, como incurso no artigo 148, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto e,

b) condeno o réu Luis Gustavo Garcia de Moraes Nogueira, qualificado nos autos, como incurso no artigo 148, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade, já que assim permaneceram durante toda a instrução do processo.

Após o trânsito em julgado, façam-se as anotações e comunicações de praxe, expeçam-se mandados de prisão, observando-se os regimes impostos e expeçam-se guias de execução.

Expeça-se certidão de honorários à advogada nomeada, pela atuação total - código 301.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Ribeirão Bonito, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA